

1500916-44.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... frequência de usuários em um ponto de tráfico de drogas, presenciou venda de drogas, acionou apoio, realizada abordagem das pessoas que estava no local, o réu foi abordado, estava em poder de droga e R\$ 5,00. O réu disse que comprou a droga para uso.

O réu disse que 40 anos, é solteiro, tem 03 filhos (24, 22 e 20 anos), estudou até 04ª série, é trabalhador rural, auferia rendimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500916-44.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-44.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3053938/2021 - DEL.POL.LEME,
18783151 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Réu:

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ANTÔNIO DANILO DA SILVA foi denunciado porque, em 25 de junho de 2021, por volta das 17:30 horas, na Rua Almeida Junior, Vila Grossklauss, nesta cidade e comarca de Leme, portaria, para consumo pessoal, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu não foi localizado e o feito foi remetido a esta Vara Criminal (fls. 103).

A denúncia foi recebida (fls. 112).

O réu foi notificado (fls. 142) e apresentou defesa prévia (fls. 150).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu e imposição de prestação de serviços à comunidade. A Defesa requereu a imposição da medida de advertência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 19/20), laudo químico-toxicológico (fls. 60/62) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Jennifer Fernandes Serra, policial civil, discorreu que recebeu denúncia dando conta da frequência de usuários em um ponto de tráfico de drogas, presenciou venda de drogas, acionou apoio, realizada abordagem das pessoas que estava no local, o réu foi abordado, estava em poder de droga e R\$ 5,00. O réu disse que comprou a droga para uso.

O réu disse que 40 anos, é solteiro, tem 03 filhos (24, 22 e 20 anos), estudou até 04ª série, é trabalhador rural, auferia rendimentos de R\$ 1.200,00, está preso por descumprimento de medida protetiva. Confessou que portava droga para uso.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida que o réu portava droga para consumo pessoal. A testemunha asseverou que o réu foi abordado em ponto de venda de droga, estava com uma porção de droga, que disse ser destinada ao uso. O réu confessou que portava droga para uso.

No mais as circunstâncias do fato e a quantidade de droga, indicam que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal.

Nesta esteira, passo a dosagem da pena.

Em relação a sanção a ser imposta, anoto que a Lei nº 11.343/06 adotou critério diferenciado para sua fixação. A estipulação se afasta do critério trifásico e reclama a utilização de medidas que, baseadas nos parâmetros do caso concreto, mostram-se mais adequadas a ressocialização do indivíduo, com base nas medidas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Esta Magistrada adota o entendimento que as medidas previstas no artigo 28 da lei 11.343/06 devem ser aplicadas de forma gradativa.

Com efeito, observada as peculiaridades do caso concreto, quantidade de droga, ausência de histórico de crimes contra a lei de drogas, reputo suficiente a advertência quanto aos malefícios do uso de droga.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu ANTONIO DANILO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Determino a incineração da substância apreendida (fls. 15/16).

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Expeçam-se ofícios de praxe.

As partes informaram que não irão recorrer da sentença, motivo pelo qual transitada em julgado.

O réu foi advertido dos efeitos deletérios do uso de droga.

Arquivem-se.

Leme, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA